

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6128/2537

นางสาว มะลิ ภูมิ ชัยสุวรรณ
นาง สม จิต คู่ยสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

จำเลยได้ครอบครองที่ดินมีโฉนดของโจทก์ไว้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่จำเป็นที่จำเลยต้องรู้มาก่อนว่าที่ดินนั้นเป็นของโจทก์แล้วแย่งการครอบครองเป็นเวลา 10 ปี จึงจะได้กรรมสิทธิ์แต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยและบริวารทั้งหมดออกไปจากที่ดินของโจทก์ พร้อมกับรื้อถอนไม้ไผ่และส่วนต่อเติมครัวเรือนออกไปด้วยและส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ ในสภาพเรียบร้อยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5089 เนื่องจากจำเลยได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 155 ตารางวา โดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลา 10 ปีเศษ ดังนั้นจำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ เมื่อจำเลยครอบครองที่ดิน

พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว จำเลยจึงมิได้ละเมิดบุกรุกที่ดินของโจทก์ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนไม้ไผ่กับส่วนต่อเติมครัวเรือนของจำเลยให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 5089 ตำบลท่าจีน (ท่าฉลอม) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะรื้อถอนรั้วไม้ไผ่ ส่วนต่อเติมครัวเรือนออกจากที่ดินโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกกลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า การที่จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเอง นั้น จำเลยจะได้กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่ เห็นว่า จำเลยได้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 5089 ของฝ่ายโจทก์ไว้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ย่อมได้กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากจำเป็นที่ทางฝ่ายจำเลยต้องรู้มาก่อนว่าที่ดินนั้นเป็นของโจทก์แล้วแย่งการครอบครองเป็นเวลา 10 ปี จึงจะได้กรรมสิทธิ์ดังโจทก์ฎีกาไม่"

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามหลักเรื่องการครอบครองปรปักษ์ของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาจะกำหนดหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับของไทย กล่าวคือจะต้องมีการครอบครองอย่างแท้จริง (Actualandexclusive) ครอบครองโดยเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไป (Openvisibleandnotorious) ครอบครองอย่างต่อเนื่องและสงบ (Continuousandpeaceable) ไม่มีการละทิ้งหรือสละการครอบครองทั้งปราศจากการขัดขวางจากผู้ครอบครองรายอื่นหรือมีการดำเนินคดีทางศาลแย่งการครอบครอง อีกนัยหนึ่งต้องเป็นการครอบครองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตามกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 กำหนดระยะเวลา 10 ปี สำหรับสังหาริมทรัพย์ และ 5 ปี สำหรับสังหาริมทรัพย์ใน ส่วนกฎหมายของสหรัฐฯ นั้น กำหนดระยะเวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐตั้งแต่ 5-20 ปี สิทธิของผู้ครอบครองปรปักษ์นั้นสามารถไต่ถามขึ้นอ้างต่อทุกคนรวมถึง เจ้าของที่แท้จริงที่มีได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวด้วย (Hostileandadverse) ภาระการ พิสูจน์เรื่องการครอบครองปรปักษ์นั้น ย่อมตกอยู่แก่ผู้ที่ยกกรรมสิทธิ์ขึ้นอ้างที่ต้อง แสดงพยานหลักฐานชัดเจนว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว (Clearandpositiveevidence) ในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกานั้น จะกำหนดข้อ สันนิษฐานว่าการครอบครองใด ๆ ให้ถือว่าไม่ใช่การครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย เช่นคดี Lewis.Farrah ในส่วนของการครอบครองปรปักษ์นั้น จะไม่คำนึงถึงหลัก เจตนาสุจริต (Goodfaith) กล่าวคือ หากมีการครอบครองครบตามองค์ประกอบแล้ว

ยอมได้กรรมสิทธิ์จากการครอบครองโดยไม่คำนึงว่าจะได้การครอบครองมาอย่างไร นโยบายและวัตถุประสงค์เบื้องหลังหลักกฎหมายว่าด้วยการครอบครองปรปักษ์ของ สหรัฐอเมริกา นั้น สืบเนื่องจากในยุคหนึ่งของสหรัฐอเมริกาให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ที่เข้า จับบองพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ภายในกำหนดระยะเวลา (Dormant Claims) ฉะนั้นหลัก นี้จึงมีขึ้นเพื่อป้องกันการอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยที่มิได้เข้าไปทำประโยชน์และ กระตุ้นให้เจ้าของที่ดินสนใจใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนอย่างจริงจัง สำหรับผู้ที่เข้า ครอบครองที่ดินโดยสำคัญผิดว่าเป็นที่ดินของตนเองนั้น หากฟังได้ว่า มีการปฏิบัติ ครบเงื่อนไขของการครอบครองปรปักษ์แล้ว ก็ยอมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น เพราะ หลักสำคัญของการครอบครองปรปักษ์คือต้องเป็นการครอบครองอย่างเจ้าของมิใช่ ครอบครองใต้อำนาจสิทธิของใคร และไม่จำเป็นต้องรับรู้ว่าเป็นเจ้าของการแสดงออก ของเจตนาในการเข้าครอบครองที่ดินเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณามากกว่าความรู้สึกหรือ วัตถุประสงค์ในจิตใจของผู้ครอบครอง(คดี French.Pearce คดี Schertz.Rundles) นภาพรลัมศิริชัยกุล